

특정감사

감사



감 사 보 고 서

- 복무 관련 실태점검 -

2026. 6.



목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사 결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구 일람표	2
3. 처분요구 상세	3
(권고·통보) 근무시간 변경관리 부적정	3
III. 현지조치사항 명세	13
IV. 행정사항	13

I. 감사실시 개요

□ 관련근거

- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제10조제2호
- 청렴감사팀-102(2026. 2. 4.) 「2026년도 연간 자체 감사계획 보고」 中 (2분기) [특정감사] “시간외근무 수당 및 출장여비 실태 점검”
- 과학기술정보통신부 감사담당관-1523(2026. 5. 11.) 「공직기강 특별점검 실시 알림」

□ 감사 개요

- 감 사 명 : 복무 관련 실태점검
- 감사유형 : 특정감사
- 감사대상 : 전직원
- 감사기간 : 2026. 5. 18.(월) ~ 5. 29.(금) [10일간]
- 감사범위 : 2025. 1. 1. ~ 2026. 4. 30. [16개월]
- 감 사 반 : 비상임감사, 청렴감사팀장(감사반장), 청렴감사팀원(감사원)

□ 감사 중점 사항

- 시간외근무 수당 실태
- 출장 여비 실태
- 복무 전반 (근무시간 준수, 휴가 관리 등)

□ 감사결과 처리

- 감사결과와 관련하여 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 '26. 6. 12.(금) 경영지원실 실장과 복무담당 행정원의 의견을 청취하였고, 업무 처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 의견을 수렴하는 등 지적사항에 대한 의견을 교환하였다.
- 감사결과는 내부 검토 및 비상임감사의 결재를 거쳐 확정하였다.

II. 감사 결과

1. 감사결과 총괄

가. 시간외근무 수당 실태 점검 결과 특이사항 없음

나. 출장 여비 점검결과 특이사항 없음

다. 근무시간 변경관리의 부적정 사항이 확인되었음 (권고 및 통보)

□ 감사 결과

- 감사결과 확인된 부적정 사항(1건)에 대해 총 3건의 처분요구를 종류별로 구분하면 아래 표와 같으며, 확인된 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같음

합계	변상 명령	징계	시정	주의 경고	개선	권고	통보	고발 ·수사 요청	현지 조치	모범 사례
3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-

○ 주요 사항

1. 근무시간 변경관리 부적정

- 근무유형별 변경사유 요건 명확화 및 ERP 운영 기준 전 직원 안내 (권고)
- 복무 실태 점검 시행 시 근로시간 준수 여부 확인 (권고)
- 직원 간 출퇴근 시차로 인한 업무협조 저해 방지를 위한 복무관리 지도 강화 (통보)

2. 처분요구 일람표

일련 번호	제목	처분요구 종류	대상
1	근무시간 변경관리 부적정	권고 2건 통보 1건	경영지원실 전 부서

3. 처분요구 상세

권 고 (통 보)

【 제 목 】 근무시간 변경관리 부적정

【 소 관 부 서 】 경영지원실, 전 부서

【 내 용 】

1. 개요

과학관은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」상 공휴일과 토요일에도 관람객에게 전시·교육·과학문화 서비스를 제공해야 하는 업무 특성이 있다.

이에 따라 공무원 직원에 대해서는 월 단위 스케줄 근무를 시행하고 있으며, 전시장운영팀·시설관리팀·환경미화팀·교육운영팀·캠프교육팀·전시연구실(공무직) 등 6개 팀별로 일일 최소 근무인원, 소정근로시간(주 40시간), 월 법정 휴일, 근무특성 등을 감안한 월간 근무편성표를 작성하여 내부결재로 승인을 받은 후 운영하고 있다.

승인된 월간 근무편성표를 바탕으로 직원 개인은 ERP에 유연근무신청서를 작성하여 결재를 받고, 경영지원실은 이를 토대로 복무관리를 수행한다.

가. ERP 시스템 개편에 따른 유연근무신청서 작성 대상의 확대¹⁾

2025. 1. 1.부터 디지털스마트시스템(ERP) 복무관리를 위하여 정규시간 근무자(월~금, 9~18시)를 제외한 모든 근무유형(유연근무제 사용자, 스케줄근무자, 단축시간 근무자(육아기·임신기) 등)에 대하여 ERP에 유연근무신청서를 작성하도록 안내하였다.

이는 정규시간 근무자 외의 다양한 근무유형에 대해서도 기본 근무편성 정보를 ERP에 입력하여 휴가·시간외근무·출장 등 복무상황을 연동·관리하기 위한 것이다. 따라서 ERP상 '유연근무신청서'는 다음 두 가지 성격이 혼재되어 작성되고 있다.

1) 경영지원실-6173 (2024.12.30.) 「유연근무제 운영 변경사항 안내」 및 이메일(2025.01.03.) 「[안내] 디지털 스마트시스템 복무 관련 안내」

ERP상 '유연근무신청서'의 두 가지 성격

- ① **(유연근무제 사용자)** 임신·육아·가족돌봄·원거리 출퇴근·학업 등의 사유로 시차출퇴근제를 승인받아 실제 유연근무제를 사용하는 직원 → 「복무규칙」 제6조의2 및 유연근무제 운영 원칙이 적용됨
- ② **(유연근무제 비사용자)** 9/6제 스케줄근무자·단축시간 근무자 등 유연근무제 적용 대상이 아니나, ERP 복무관리를 위하여 기본 근무편성 정보를 입력하는 수단으로 '유연근무신청서' 양식을 작성하는 직원 → 유연근무제가 아닌, 승인된 근무편성의 적정 관리 원칙이 적용됨

나. 유연근무제(고정형 시차출퇴근제) 운영 방식

유연근무 유형은 고정형 시차출퇴근제를 적용하고 있으며, 그 운영방식은 다음과 같다.

유연근무제 운영방식

- 유형 : 고정형 시차출퇴근제 (1일 8시간 근무체계유지, 출퇴근시간 자율 조정)
- 신청기간 : 1개월 이상
- 신청사유 : 임신, 육아, 가족돌봄, 원거리 출퇴근, 학업 등
- 대 상 자 : 유연근무 사유로 인정되어 승인 받은 자 (승인권자는 업무 수행에 지장이 없는 범위 내 승인)
- 변경조건 : 교육·출장 등 업무로 인한 부득이한 경우에 한하여 통상근무형태(9시~18시)로 변경



※ 업무 특성상 환경미화직에 한하여 07:00 ~16:00 유연근무제 운영

※ 요일별 시차출퇴근제 실시 가능 (예 : 매주 월요일 10~19시, 화~목요일 9~18시, 금요일 7~16시)

다. 시간외근무(초과근무) 운영 방식

또한 주 40시간을 초과하는 시간외근무(초과근무)의 경우 근무일 종료시간 이후 시간외근무는 「급여규정 시행규칙」 제5조에 따라 초과근무수당을 지급하고, 업무 필요에 따라 휴일에 시간외근무를 한 경우에는 「복무규칙」 제7조에 따라 대체휴무를 부여한다.

2. 판단기준

앞서 본 바와 같이 ERP상 '유연근무신청서'는 유연근무제 사용자와 비사용자(스케줄근무자 등)가 혼재되어 작성되고 있으며, 전수 검토 결과 상당수가 ERP 복무관리를 위하여 근무편성 정보를 입력한 비사용자에 해당한다. 따라서 본 건은 '승인된 근무편성을 임의로 변경할 수 없다'는 복무관리 원칙을 주된 기준으로 하되, 유연근무제 사용자에 대해서는 유연근무제 운영 원칙을 보충적으로 적용하여 판단한다. 관련 법령·규정은 다음과 같다.

- 가. 「근로기준법」 제50조(근로시간), 제53조(연장근로의 제한), 제56조(연장·야간 및 휴일 근로), 제57조(보상 휴가제)
- 나. 내규「복무규칙」 제6조(근무시간), 제6조의2(유연근무제), 제7조(초과근무), 제12조(유급휴일 및 무급휴무일), 제11조의2(복무 실태의 확인·점검)
- 다. 내규「급여규정」 제9조(법정수당), 「급여규정 시행규칙」 제5조(초과근무수당)
- 라. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 (인사혁신처) ※ 참고 기준으로 포함함

[기준 1] [주된 기준] 승인된 근무편성의 임의변경 금지

월간 근무편성표는 일일 최소 근무인원·소정근로시간·월 법정휴일 등을 감안하여 작성되고 내부결재로 승인된 사항이다. ERP상 '유연근무신청서'를 통해 입력된 근무편성 역시 동일한 효력을 가지므로, 근무유형과 무관하게 다음 원칙이 적용된다.

- 1) 임의변경 금지 : 승인된 근무일·근무시간은 개인적 사유로 임의 변경할 수 없으며, 개인적 사유가 발생한 경우에는 휴가 등 정규 복무절차를 거쳐야 한다.
- 2) 업무상 사유에 한정된 변경 : 근무시간의 변경은 출장·교육 등 업무상 부득이한 사유가 있는 경우에 한하며, 이 경우에도 변경사유를 구체적으로 기재하여 결재권자가 정당성을 판단할 수 있도록 하여야 한다.
- 3) 휴일·근무일 교환의 제한 : 휴일에 업무가 필요한 경우에는 사전에 '시간외근무'를 신청하여 승인받고 대체휴무를 부여받아야 하며, 근무편성 자체를 직접 맞바꾸는 방식은 정규 복무절차를 우회하는 것으로 적정하지 않다.

4) 법정 근로시간 준수 : 「근로기준법」 제50조(1주 40시간) 및 제53조(연장 근로 한도 1주 12시간, 1주 52시간 상한)는 근무유형과 무관하게 모든 근무자에게 적용된다.

[기준 2] [보충 기준] 유연근무제 사용자에 대한 운영 원칙

임신·육아·가족돌봄·원거리 출퇴근·학업 등의 사유로 시차출퇴근제를 실제 사용하는 직원에 대해서는, 위 [기준 1]에 더하여 「복무규칙」 제6조의2 및 [표 1] 유연근무제 관련 안내 공문 내용이 보충적으로 적용된다.

[표 1] 유연근무제 관련 안내 공문

No.	일자	문서번호	문서명	주요내용
1	2017. 03. 28.	경영지원실-288	유연근무제 및 가족사랑의 날 운영계획(안)	- 유연근무제 시차출퇴근제 실시 - 실시종류 : 8/5제 및 10/7제 - 신청기간 : 1개월 이상 6개월 이하 - 시행일 : 2017. 4. 1.
2	2019. 04. 05.	경영지원실-979	2019년도 유연근무제 운영(안)	- 실시종류 : 7/4제 신설 (환경미화직) - 시행일 : 2019. 04. 01.
3	2021. 03. 03.	경영지원실-789	유연근무제 활용시 유의사항 안내	- 실시기간 : 1개월 이상 6개월 이내 - 출장, 교육으로 인한 9/6제 변경 - 요일 선택 가능 (예: 8/5제(월, 수))
4	2024. 12. 30.	경영지원실-6173	유연근무제 운영 변경사항 안내	- 2025년도 디지털스마트시스템 전환에 따른 ERP 시스템 신청 - 시행일 : 2025. 01. 01.
5	2025. 05. 27.	경영지원실-2794	유연근무제 운영 변경사항 안내	- 실시종류 : 30분 단위 시간대 추가 (08:30~17:30, 09:30~18:30) - 시행일 : 2025. 06. 01.

또한 인사혁신처 예규인 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제4장 「유연근무제」 시차출퇴근제의 운영원칙을 참고적으로 살펴보면 ① 1개월 이상 동일 근무시간대 유지(실시기간), ② 업무상 부득이한 경우에 한정된 변경(변경 요건), ③ 휴무일 근무 시 사전 시간외근무 신청 및 대체휴무 사용, ④ 연 1회 이상 복무 실태점검을 명시하고 있다.

위와 같이, 승인된 근무편성은 ‘안정적 운영’ 과 ‘업무상 사유로 한정된 변경’ 을 원칙으로 한다. 이는 직원 개인의 사정에 따른 무분별한 변경이 ① 직원 간 업무협조 곤란, ② 월간·연간 근무일수의 부정확성, ③ 주 단위 법정 근로시간 초과 위험을 초래할 수 있기 때문이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025. 1. 1. ~ 2026. 4. 30.(16개월) 기간 동안 ERP에 결제 완료된 유연근무 신청서 및 유연근무변경신청서를 전수 검토한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다. 아래 사례의 상당수는 ERP 복무관리를 위하여 근무편성 정보를 입력한 비사용자(스케줄근무자 등)의 사례로서 [기준 1](승인된 근무편성의 임의변경 금지)에 따라 판단하며, 일부 유연근무제 사용자의 사례는 [기준 2](유연근무제 운영 원칙)를 보충적으로 적용한다.

가. 승인된 근무편성의 임의변경

[기준 1]에 따라 승인된 근무편성의 변경은 출장·교육 등 업무상 부득이한 사유에 한하여 이루어져야 하며, 개인적 사유가 있는 경우에는 연차 등 휴가를 사용하여야 한다. (유연근무제 사용자의 경우 출장·교육 등 업무상 부득이한 사유에 한하여 통상근무(9~18시)로 변경)

그런데도 다음과 같이 개인적 사유에 대해 연차를 사용하지 아니하고 근무편성을 변경하거나, 변경사유를 미기재한 사례가 확인되었다.

【유형 가-1】 개인사유 변경 사례

기준 '일반(9~18시)'로 편성된 휴일을 '일반' 근무일로 변경하면서, 같은 주의 다른 근무일은 '휴일'로 바꾸어 가족여행을 위한 일정 조정을 한 사례

[기안] [REDACTED]
가족 여행으로 인한 변경

저장

사원번호			소 속						
성 명			직 책		직원	직 위(급)			
근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
	0.(금)	휴일			일반	09:00	18:00	8시간0분	
	2.(일)	휴일			일반	09:00	18:00	8시간0분	
	4.(화)	일반	09:00	18:00	8시간0분	휴일			
	5.(수)	일반	09:00	18:00	8시간0분	휴일			
	6.(목)	일반	09:00	18:00	8시간0분	휴일			
	4.(금)	휴일			일반	09:00	18:00	8시간0분	

시차출퇴근형(8~17시)을 사용하는 직원이 당일 출근시간을 30분 늦춰 (8:30~17:30)으로 변경하면서 변경사유를 '개인 사유'로만 기재한 사례

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
2.(수)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	시차출퇴근	08:30	17:30	8시간0분	개인 사유

시차출퇴근형(8~17시) 근무자가 '육아'를 사유로 '일반(9~18시)'로 변경한 사례 (※ 육아는 1개월 이상 시차출퇴근 신청사유로 인정되는 사항이지, 유연근무 변경사유에 해당하지 않음)

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
6.(목)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	일반	09:00	18:00	8시간0분	육아

【유형 가-2】 변경사유 미기재 사례

출퇴근시간을 (10~19시) ↔ (8~17시)로 반복 변경하면서 '변경사유' 란을 공란으로 두고 결재가 이루어진 사례 다수

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
3.(월)	근무시간조정	10:00	19:00	8시간0분	근무시간조정	08:00	17:00	8시간0분	
4.(월)	근무시간조정	10:00	19:00	8시간0분	근무시간조정	08:00	17:00	8시간0분	
2.(수)	근무시간조정	08:00	17:00	8시간0분	근무시간조정	10:00	19:00	8시간0분	

이러한 운영은 ① 내부결재로 승인된 근무편성을 유명무실하게 만들고, ② 결재 권한자가 변경의 정당성을 판단할 근거를 확보하지 못한 채 형식적으로 승인하게 되어, 사실상 지각·조퇴·개인 일정 조정의 정당화 수단으로 활용될 우려가 있다.

나. 휴일 및 근무일의 임의 교환 신청

휴일에 부득이하게 업무를 수행해야 하는 경우에는 '시간외근무'를 사전에 신청하여 복무전결권자의 승인을 받은 후 근무를 수행하고, 그에 따라 발생한 대체휴무를 정상 근무일에 사용하는 것이 정상적인 절차이다.

그러나 일부 사례에서는 다음과 같이 '유연근무변경신청서'를 통해 휴일과 근무일을 맞바꾸는 방식으로 운영하고 있어, 정상 절차를 우회하는 결과가 발생하고 있다.

【유형 나-1】 휴일 및 근무일 변경 신청 사례

'휴일'에서 '시차출퇴근(9~18시)' 근무로 변경하고, 다른 근무일의 근무시간을 '8시간'에서 '6.5시간', '7시간', '휴일'로 변경하여 월간 총 근무일수만 맞춘 사례

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
7.(금)	휴일				시차출퇴근	09:00	18:00	8시간0분	관외출장으로 인한 휴일 근무
8.(토)	휴일				시차출퇴근	09:00	18:00	8시간0분	관외출장으로 인한 휴일 근무
2.(수)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	08:00	15:30	6시간30분	11.7일 근무로 인한 1시간30분 대체휴일 시간사용
3.(목)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	08:00	15:30	6시간30분	11.7일 근무로 인한 1시간30분 대체휴일 시간사용
4.(월)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	08:00	16:00	7시간0분	11.7일 근무로 인한 2시간 대체휴일 시간사용
5.(화)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	08:00	15:30	6시간30분	11.7일 근무로 인한 1시간30분 대체휴일 시간사용
6.(수)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	08:00	15:30	6시간30분	11.7일 근무로 인한 1시간30분 대체휴일 시간사용
7.(목)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	휴일				11.8일 근무로 인한 휴일 변경

변경사유를 기재하지 않고 '휴일'과 '근무일'을 서로 변경하여 월간 총 근무일수만 맞춘 사례

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
5.(일)	휴일				시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	
10.(금)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	휴일				원거리출퇴근
18.(토)	휴일				시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	
20.(월)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	휴일				원거리출퇴근
26.(일)	휴일				시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	
31.(금)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	휴일				원거리출퇴근

유연근무를 변경하면서 발생한 월간 근무일수 초과분을 8시간 미만의 단축근무로 변경하면서 "○월 ○일 근무로 인한 ○시간 ○분 대체휴일 시간 사용"으로 기재한 사례

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
3.(금)	일반	09:00	18:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	09:00	15:00	5시간0분	6/2(7h)대휴 예정이었으나 8월 이월, (5/19 7h 대휴를 7/18 3h, 7/23, 25 각 2h씩 사용)
3.(수)	일반	09:00	18:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	09:00	16:00	6시간0분	5/19(2h)대휴
5.(금)	일반	09:00	18:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	09:00	16:00	6시간0분	5/19(2h)대휴
11.(목)	일반	09:00	18:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	09:00	16:00	6시간0분	5/25(2h)대휴

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
1.(화)	휴일				일반(8시간 미만 근무)	08:00	12:00	4시간0분	3/31 근무에 대한 대휴(4/1, 13:00~17:00 4h, 4/29 08:00~12:00 4h) 변경, 사유:회의참석
8.(월)	휴일				일반(8시간 미만 근무)	08:00	10:00	2시간0분	대휴(3/25, 6h) 전체 휴일이 아니므로 2시간근무로 변경
9.(화)	시차출퇴근	08:00	17:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	13:00	17:00	4시간0분	대휴(4/1, 4h)

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
6.(수)	일반	09:00	18:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	09:00	17:00	7시간0분	대휴(6/2, 1h) - 6h 남은
8.(금)	일반	09:00	18:00	8시간0분	일반(8시간 미만 근무)	09:00	16:00	6시간0분	대휴(6/2, 2h) - 4h 남은

기존 '휴일'에서 출장으로 인한 '2시간 근무'로 변경한 사례

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
10.(월)	휴일				근무시간조정	15:00	17:00	2시간0분	관외출장으로 인하여 15시에 부산에서 출발

기존 '휴일'에서 '근무일'로 변경하고 월간 총 근무일수를 맞추지 않은 사례

근무일	변경 전				변경 후				변경사유
	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	근무형태	출근시간	퇴근시간	근무시간	
7.(일)	휴일				일반	09:00	18:00	8시간0분	개인교육논의, 워크샵 준비, 대휴 12/25

또한, 월간 총 근무일수를 유지하는 방식이 아닌 변경(예: 휴일 · 근무일 비대칭 교환, 단축 근무)이 이루어질 경우, 월간 근무편성표가 변경되어 개인별 근무현황을 별도 관리하여야 하는 등 복무관리의 정확성과 효율성이 저하된다.

반면, 휴일에 발생한 근로의 처리방식과 관련하여, ‘**휴일과 근무일을 직접 교환하여 월 총 근무일수만 맞추는 방식**’과 ‘**시간외근무를 사전에 신청한 후 대체휴무를 사용하는 방식**’은 그 법적 성격과 복무관리 구조가 다음과 같이 근본적으로 다르다.

구분	휴일·근무일 직접 교환 (유연근무변경신청서로 맞바꿈)	시간외근무 신청 후 대체휴무 (정규 복무절차)
법적 성격	명확한 근거 없음. 적법 요건을 갖추지 못한 임의 휴일 대체의 변경	「근로기준법」 제56조·제57조, 「복무규칙」 제7조에 따른 정규 절차
근로시간 관리	편성 변동으로 주 단위 추적이 곤란하고 주 52시간 초과 위험	연장근로가 명시적으로 집계되어 주 12시간·52시간 한도 관리가 용이
근무편성·복무관리	승인된 근무편성표가 유명무실해지고 직원별 현황을 별도 관리해야 함	근무편성표는 그대로 유지되고 보상만 별도로 집계
형평성·사전통제	개인 사정에 따른 임의 조정이 가능해 형평성 저해 및 형식적 승인 우려	업무 필요성을 사전에 판단·승인 → 형평성과 통제 확보

다. 잦은 변경으로 인한 연간 근무일수 오차 및 주 52시간 초과 발생 우려

2025. 1. 1. ~ 2026. 4. 30.까지 16개월간 결재된 유연근무변경신청서는 총 899건으로, 월 평균 약 56건의 변경이 발생하고 있다.

월간 법정 휴무일수를 준수하여 당초 유연근무를 신청하였음에도, 위 가.·나.항과 같은 잦은 변경이 누적될 경우 다음과 같은 위험이 발생할 수 있다.

- ① **연간 근무일수의 오차** : 월간 변경이 누적되면서 연간 공휴일 기준 대비 실제 근무일수가 직원별로 상이해질 가능성이 있다.
- ② **주 52시간 초과 우려** : 「근로기준법」 제50조(1주 40시간), 제53조 제1항(연장근로 한도 1주 12시간)에 따라 휴일을 근무일로 전환하는 경우 해당 주의 실근로시간이 52시간을 초과할 위험이 있으며, 이는 법 위반에 해당한다.

4. 종합 판단 (결론)

월 1회 이상의 안정적 근무편성을 통한 예측가능한 근무일정 관리는 과학관 운영의 정상적 기능 수행에 필수적이며, 이를 위해 마련된 유연근무제와 월간 근무편성은 그 자체로 적절한 운영방식이다. 또한 유연근무제는 일·가정 양립과 업무만족도 향상을 위한 직원의 ‘권리’로 인정되어 적극 활용이 보장되어야 한다.

다만, ERP 시스템 개편 이후 ‘유연근무신청서’는 유연근무제 사용자뿐 아니라 비사용자(스케줄근무자 등)가 ERP 복무관리를 위하여 근무편성 정보를 입력하는 수단으로도 사용되고 있다. 따라서 본 건은 유연근무제 위반 여부의 문제라기보다, 근무유형과 무관하게 적용되는 ‘승인된 근무편성의 임의변경 금지’ 원칙의 위반 문제로 보는 것이 타당하며, 유연근무제 사용자에게 대해서는 그 운영 원칙을 보충적으로 함께 적용한다.

그러나 위와 같이 ① 개인 사유에 의한 변경, ② 휴일·근무일 교환 방식의 변경, ③ 잦은 변경으로 인한 연간 근무일수 오차 및 주 52시간 초과 우려가 동시에 확인되는 운영은, 직원의 권리 보장이라는 제도 본래 취지를 넘어 「근로기준법」 및 내규「복무규칙」 위반으로 이어질 우려가 있고, 직원 상호 간의 형평성에도 영향을 미칠 수 있다.

따라서 유연근무제 사용자와 비사용자를 구분하여 운영방식을 명확히 안내하고, 변경의 요건과 한계를 직원이 충분히 인지할 수 있도록 하며, 정기적인 복무 실태 점검을 통해 운영의 적정성을 확보할 필요가 있다.

【 조치할 사항 】

① 경영지원실장은 다음과 같이 근무유형별 운영방식을 구분하여 전 직원에게 안내하고, 향후 결재 및 ERP 운영에 반영하시기 바랍니다. (권고)

가. (전 근무유형 공통) 승인된 유연근무신청서는 '개인적 사유'로 변경할 수 없으며, 개인 사유가 발생한 경우에는 「복무규칙」상 연차 또는 그 밖의 휴가를 사용하여야 함.

나. (전 근무유형 공통) 근무편성상 '휴무'로 지정된 날에 주말행사·시급한 업무처리 등 정당한 업무사유가 발생할 경우에는, 사전에 '시간외근무(초과근무)'를 신청하여 승인받고, 그에 따라 발생하는 대체휴무를 근무일에 사용함. '휴일'과 '근무일'을 유연근무변경신청서로 직접 교환하는 방식은 사용하지 아니함.

다. (유연근무제 사용자) 출장·교육 등 업무상 부득이한 사유가 있는 경우에만 한하여 당일 근무시간을 통상근무형태(9시~18시)로 변경할 수 있으며, 이 경우 변경사유를 '업무상 사유'가 식별 가능한 수준으로 구체적으로 기재(예: "○월 ○일 ○○사업 출장")하여야 함. 변경사유 미기재 시에는 결재를 보류함.

② 경영지원실장은 「복무규칙」 제11조의2에 따른 복무 실태 점검을 시행하고, 그 결과에 따라 다음 사항을 확인·조치하시기 바랍니다. (권고)

가. 월간 근무일수 준수 여부

나. 「근로기준법」 제50조·제53조에 따른 1주 40시간(법정) 및 52시간(연장 포함 상한) 근로시간의 준수 여부

③ 전 부서 복무관리자(팀장, 실장)는 직원 간의 출퇴근 시차로 인하여 업무협조 및 일하는 분위기가 저해되지 않도록 복무관리 지도에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (통보)

Ⅲ. 현지조치사항 명세

☐ 해당사항 없음

Ⅳ. 행정사항

☐ 감사결과 처분요구 처리결과 제출 요청

○ 감사규정 제24조제3항에 따라 처리기한 이내 처리결과 회보 요청

☐ 감사결과 등록

○ 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오), 감사원 공공감사시스템 결과 등록

☐ 사례 공유를 통한 재발방지 및 제도개선 추진

○ 내부포털 및 홈페이지 결과 공개